

SOP | Standar Operasional Prosedur

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PP NURULHUDA CIBOJONG, GARUT

Oleh :
Dr. Hj. Ernawati, M.Pd.I

PENDAHULUAN

Undang-Undang Pesantren Nomor 18 tahun 2019 menegaskan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak mulia dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam.

Hal tersebut dalam kenyataannya masih mendapat tantangan besar. Maraknya kekerasan seksual terjadi di lingkungan pesantren yang dilakukan oleh oknum. Hal tersebut dapat menyakiti secara fisik, psikis, menghancurkan masa depan korban, menyakiti keluarga korban, dan mencederai citra pesantren secara keseluruhan.

Pondok Pesantren Nurulhuda Cibojong Cisurupan Garut melakukan berbagai upaya demi melindungi warga pesantren. Oleh karena itu dipandang perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dapat memberikan kepastian gerak langkah/tindakan dan transparansi dalam upaya mencegah, mengantisipasi, dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan tindak kekerasan seksual yang mungkin terjadi di pesantren.

TUJUAN

1. Menciptakan kondisi lingkungan pesantren yang aman, nyaman, dan menyenangkan.
2. Mencegah warga pesantren dari unsur-unsur dan atau tindakan kekerasan seksual.
3. Menumbuhkan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antara semua warga pesantren.
4. Melindungi santri dari tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan satuan Pendidikan di dalam atau pun di luar.
5. Mencegah santri melakukan tindakan kekerasan seksual dalam kegiatan pesantren.
6. Mengatur mekanisme pencegahan, penanggulangan, dan sanksi terhadap kekerasan seksual di lingkungan pesantren yang meli

RUANG LINGKUP & SASARAN

SOP ini menyasar ke pada seluruh warga pesantren, termasuk santri, pengurus, pengasuh, ustadz dan ustadzah, wali santri, pengurus yayasan, dan masyarakat sekitar yang menjadi korban maupun menjadi pelaku, serta pemerintah.

KERANGKA TEORITIS

- Q.S. An-Nur:33 larangan melacurkan atau perdagangan orang.
- Q.S Al-Maidah:33 tentang hukuman bagi yang melaku kan kerusakan.
- Q.S. An-Nisa ayat 9 tentang larangan melakukan ke kelasan khususnya kepada perempuan.
- Q.S an-Nuur: 2 tentang hukuman bagi pezina.
- HR. Muslim no 49 tentang mencegah kemungkaran.
- HR. Muslim no 2577 tentang larangan berbuat zalim.
- HR. Bukhari No 2264 tentang kewajiban menolong orang yang dizalimi (korban)

KERANGKA HUKUM DAN HAM

5

- UUD 1945 Pasal 28I (2) tentang jaminan perlindungan dari diskriminasi dan kekerasan.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- UU Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- UU Nomor 44 tahun 2008 Tentang Pornografi.
- UU Nomor 19 tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Menteri Agama nomor 73 tahun 2022. 10.
- Tata Tertib Pesantren Nurulhuda Cibojong tahun 2022.

PRINSIP

- **Al-'Adalah**
- **dan Al-Musawah**
- **Hubungan Setara dan Menghormati HAM**
- **Memberi Rasa Aman dan Nyaman**
- **Menghargai Perbedaan Individu**
- **Tidak Menghakimi**
- **Menghormati Pilihan dan Keputusan Korban**
- **Peka Terhadap Latar Belakang dan Kondisi Korban**
- **Cepat dan Sederhana**
- **Empati**
- **Akomodasi Layak bagi Disabilitas**
- **Pemenuhan Hak Anak**

BENTUK-BENTUK TPKS

UU TPKS memasukkan 9 bentuk kekerasan seksual. Namun berikut adalah bentuk-bentuk kekerasan seksual yang berpotensi terjadi di lingkungan pesantren.

Kategori Ringan

- Bersiul, menggoda dan memanggil lawan jenis dengan maksud melecehkan atau merendahkan (cat calling).
- Bentuk lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Kategori Sedang

- Menatap korban dengan nuansa seksual.
- Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio dan atau video bernuansa seksual kepada korban.
- Mengajak korban untuk melakukan kegiatan seksual yang tidak disetujui korban.
- Menceritakan dan atau menanyakan fantasi seksual.
- Menceritakan dan atau menanyakan pengalaman seksual.
- Pemelorotan sarung, celana, rok, handuk dan lain lain baik di hadapan sesama jenis maupun lawan jenis, di tempat tertutup atau terbuka meskipun dengan niat bercanda.
- Membuka kerudung secara paksa tanpa adanya persetujuan korban.
- Mempermainkan pakaian korban dengan tujuan untuk melecehkan dan merendahkan korban.
- Memberikan komentar, menggambar, mencoret yang bernuansa seksual atau mengarah di bagian organ seksual pada gambar atau foto seseorang dan dibagikan kepada korban.
- Bentuk lainnya yang melanggar peraturan perundang-undangan.

Kategori Berat

- Menyentuh alat vital saat korban dalam keadaan sadar maupun tertidur.
- Memaksa korban untuk menyentuh alat vital pelaku dalam keadaan sadar atau tertidur.
- Merangsang korban dengan menyentuh bagian- bagian tubuh tertentu, seperti tangan, leher, pinggang, dan lain-lain.
- Manipulasi korban untuk bersedia tidur bersama pelaku dalam satu sarung (biasanya terjadi dalam kasus adik-kakak santri sesama jenis).
- Menggambar bentuk yang mengarah pada pornografi dan disebar kepada korban.
- Mencari, melihat, mengunduh, dan menyimpan gambar atau video pornografi dan diberikan kepada korban.
- Mempertontonkan alat kelamin kepada orang lain dengan tujuan merendahkan dan atau melecehkan (eksibisionis).
- Mengintip korban ketika sedang melakukan hal-hal pribadi, seperti ganti baju, mandi, tidur, dan lain- lain.
- Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban.

Bentuk-Bentuk Sanksi

Sanksi yang harus dilakukan oleh semua Pelaku adalah Minta maaf kepada korban dan/atau keluarga dan/atau pesantren dan memberikan ganti kerugian sebagai akibat TPKS yang dilakukan Pelaku.

SANKSI UNTUK SANTRI

a) KATEGORI RINGAN

- **Sanksi bagi pelaku kekerasan seksual ringan pertama kali diperingatkan secara lisan, beri kutnya diperingatkan secara tertulis, termasuk diingatkan apabila mengulangi lagi maka akan dikenakan sanksi yang lebih berat mengacu pada peraturan perundang-undangan. Sanksi ini diperingatkan oleh ketua kobong, kemudian oleh pengurus santri atau bidang keamanan Satgas P4KS PP Nurul Huda Cibojong.**
- **Jika kategori ringan dilakukan lebih dari 3x, maka sanksi masuk di kategori sedang.**

SANKSI UNTUK SANTRI

b) KATEGORI SEDANG

- **Denda uang minimal sebesar 250.000 rupiah.**
- **Membersihkan lingkungan pesantren menggantikan piket kebersihan selama satu minggu**
- **Pemidanaan.**

SANKSI UNTUK SANTRI

c) KATEGORI BERAT

- **Denda uang sebesar minimal 500.000 rupiah.**
- **Khataman Alqur'an di lapangan.**
- **Dikembalikan kepada orang tua.**
- **Pemidanaan.**

SANKSI UNTUK GURU DAN KARYAWAN

a) Kategori Ringan

- Dperingatkan secara lisan sebanyak tiga kali, kemudian dperingatkan secara tertulis selama tiga kali oleh pimpinan pesantren atau pengurus yayasan.

b) Kategori Sedang

- Denda uang minimal sebesar 500.000 rupiah.
- Honorinya tidak dibayarkan selama satu kali pembayaran honor.

c) Kategori Berat

- Denda uang minimal sebesar 1.000.000 rupiah
- Diberhentikan secara tidak hormat.
- Permintaan maaf dan bayar ganti rugi kepada korban dan/atau keluarga dan/atau pesantren.
- Dipidanakan.

SANKSI UNTUK PENGASUH SANTRI & PENGURUS YAYASAN

a) Kategori Ringan

- **Diperingatkan oleh pimpinan pesantren atau pengurus yayasan.**

b) Kategori Sedang

- **Denda uang minimal 1.000.000 rupiah.**
- **Sanksi diserahkan kepada pimpinan pesantren atau pengasuh santri yang lain.**

c) Kategori Berat

- **Denda uang minimal sebesar 5.000.000 rupiah**
- **Diberhentikan secara tidak hormat.**
- **Permintaan maaf dan bayar ganti rugi kepada korban dan/atau keluarga dan/atau pesantren.**
- **Dipidanakan.**

SANKSI UNTUK PELAKU LUAR PESANTREN

a) Kategori Ringan

- Disidang oleh satgas P4KS dan Diperingatkan oleh pimpinan pesantren atau pengurus yayasan.

b) Kategori Sedang

- Denda uang minimal 1.000.000 rupiah.
- Pemidanaan

c) Kategori Berat

- Denda uang minimal sebesar 5.000.000 rupiah
- Dipidanakan.

PENCEGAHAN, PENANGANAN, PERLINDUNGAN, DAN PEMULIHAN KORBAN DI PESANTREN

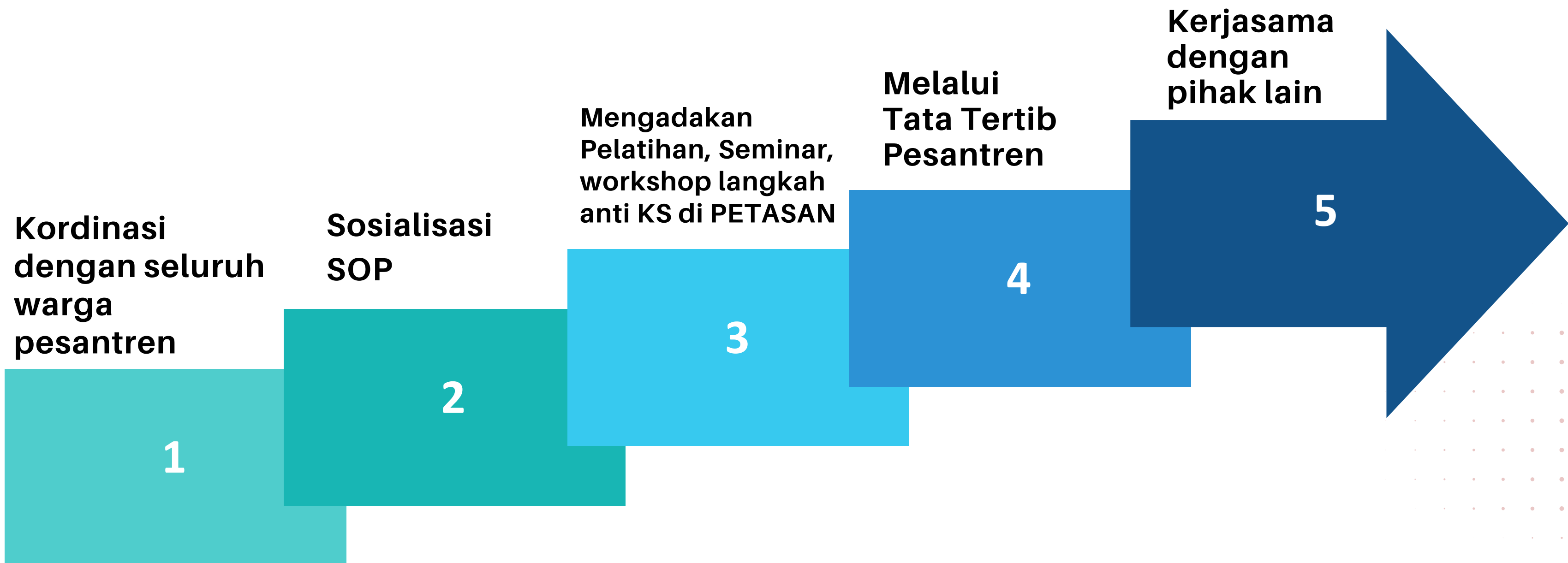
STRUKTUR SATGAS P4KS PP NURULHUDA CIBOJONG

- 1. Penanggung Jawab diprioritaskan oleh Pengasuh Pesantren**
- 2. Ketua Satgas oleh Ustadzah**
- 3. Bidang Penanganan**
- 4. Sekretaris bidang penanganan**
- 5. Bidang Perlindungan**
- 6. Sekretaris bidang perlindungan**
- 7. Bidang Pemulihan**
- 8. Sekretaris bidang pemulihan**
- 9. Bidang humas**
- 10. Sekretaris bidang humas**

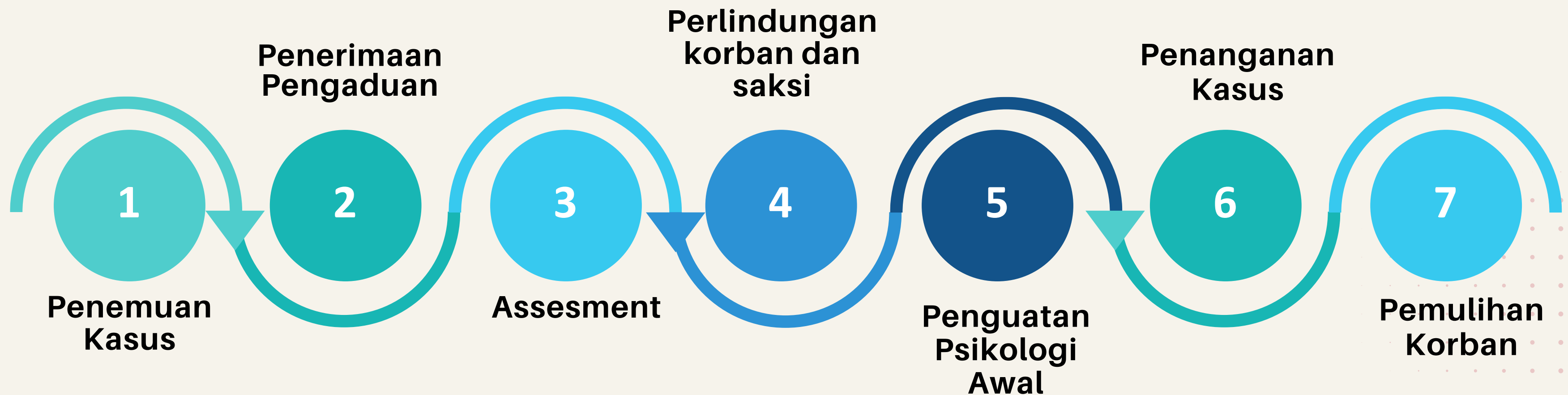
TUGAS SATGAS P4KS PP NURULHUDA CIBOJONG

1. Penanggung Jawab diprioritaskan oleh Pengasuh Pesantren
2. Ketua Satgas oleh Pengurus Pesantren
3. Koordinator Bidang Penanganan
4. Sekretaris Bidang Penanganan
5. Koordinator Bidang Perlindungan
6. Sekretaris Bidang Perlindungan
7. Koordinator Bidang Pemulihan
8. Sekretaris Bidang Pemulihan
9. Koordinator Bidang Humas
10. Sekretaris Bidang Humas
11. Koordinator Bidang Keamanan
12. Sekretaris bidang keamanan

PROSEDUR PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN

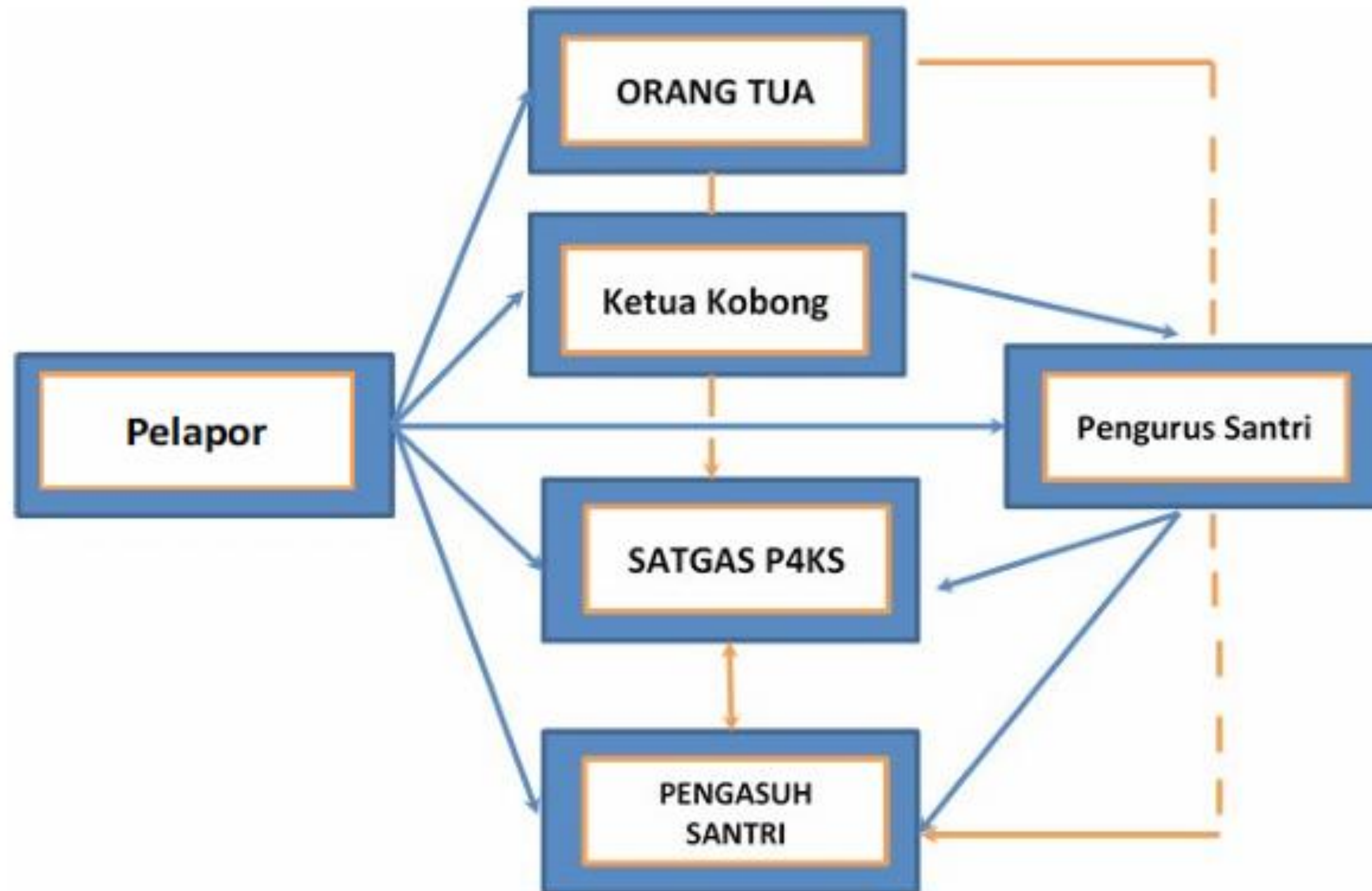


PROSEDUR PENANGANAN, PERLINDUNGAN, PEMULIHAN KORBAN, DAN PEMBERIAN SANKSI BAGI PELAKU

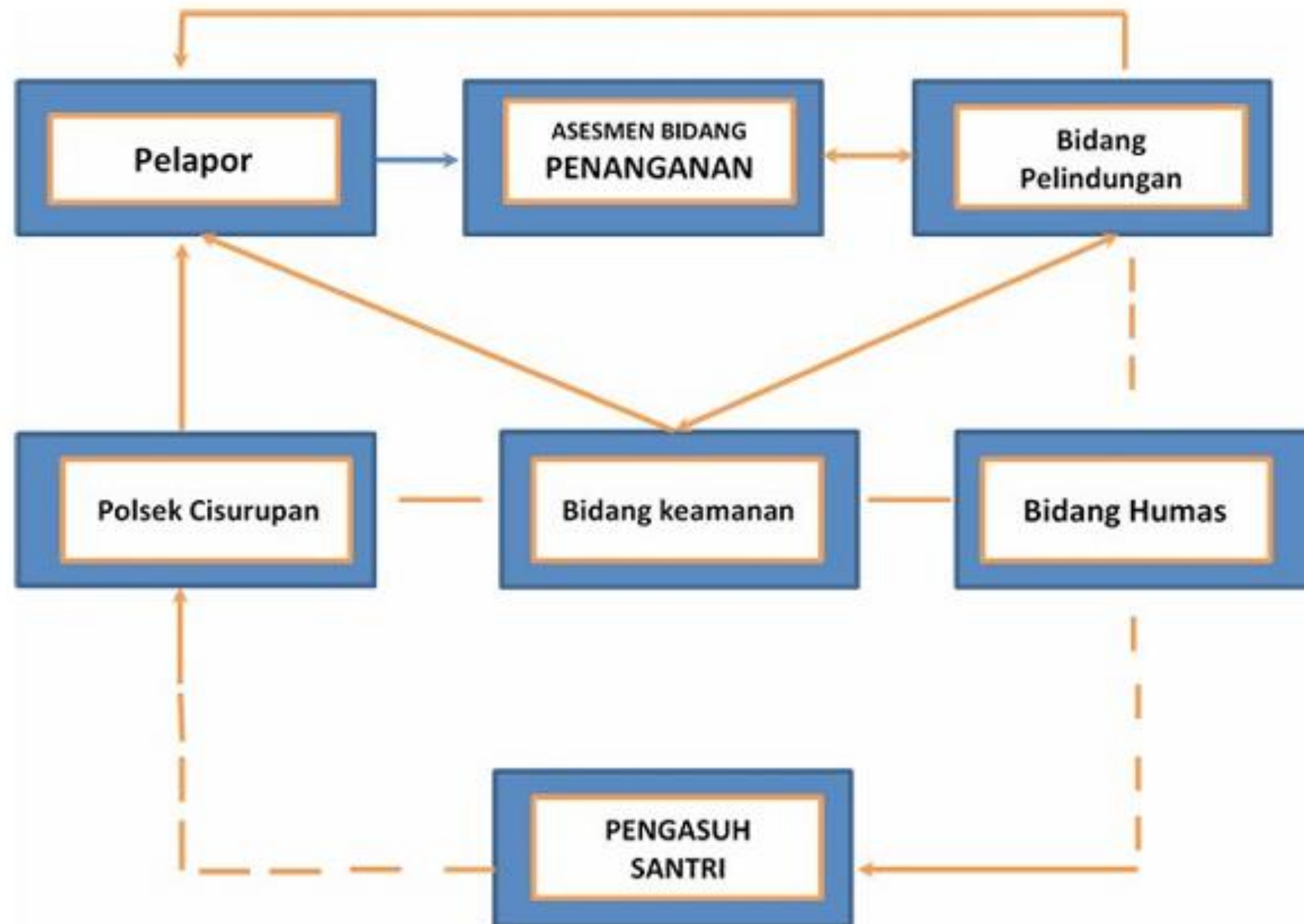


LAMPIRAN BAGAN ALUR PENANGANAN, PER- LINDUNGAN DAN PEMULIHAN KORBAN

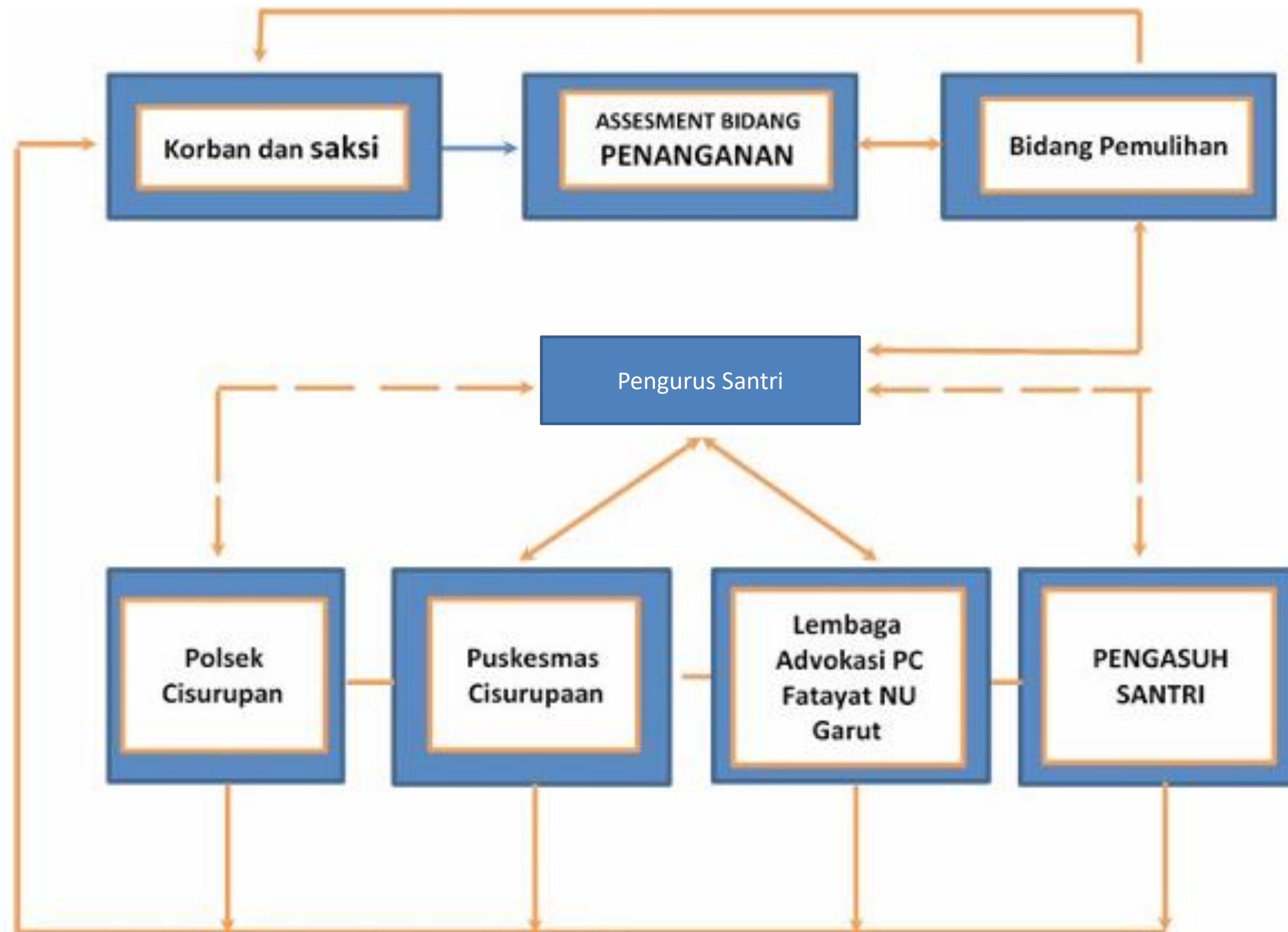
A. Alur Pengaduan / Pelaporan :



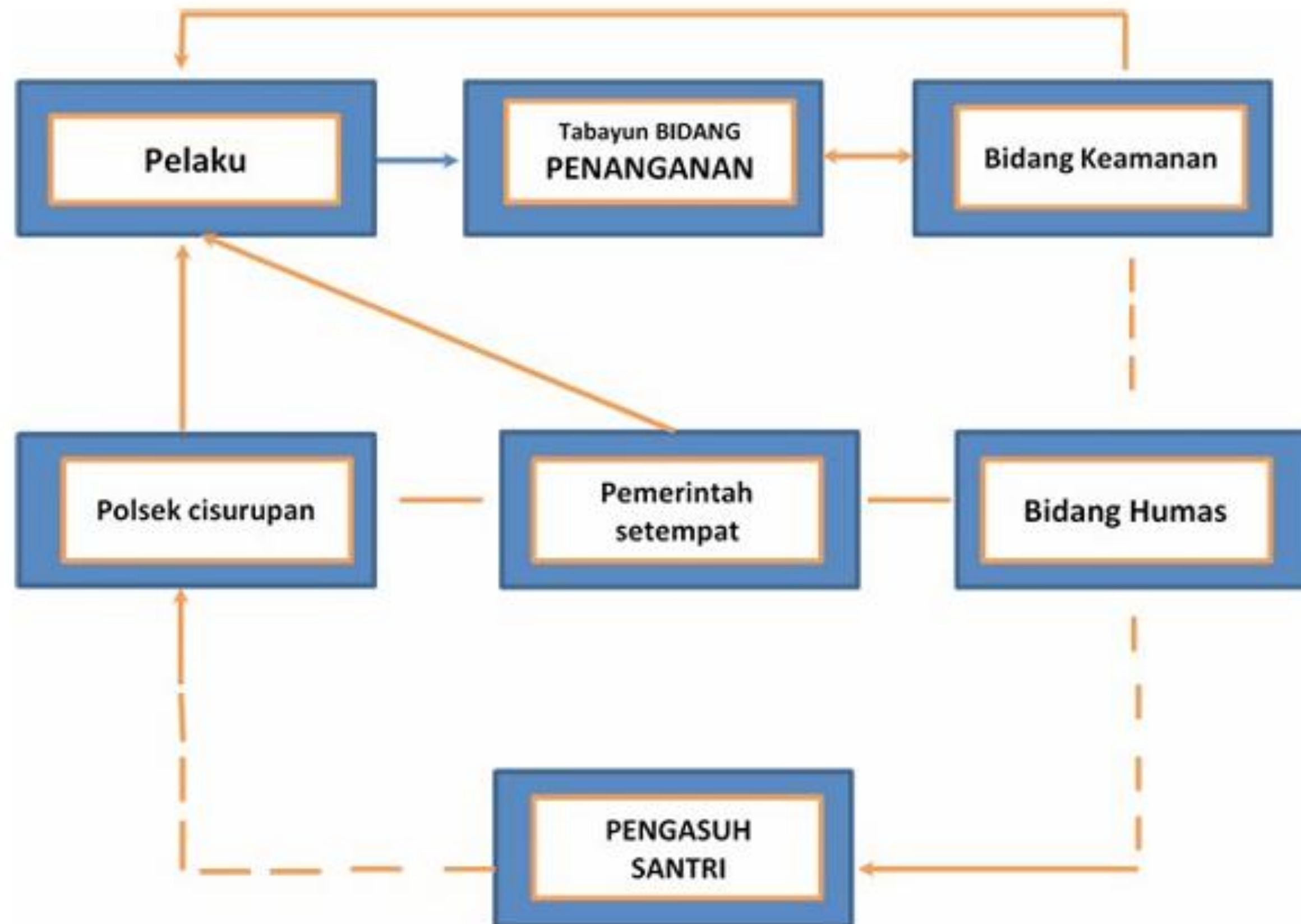
**B. Alur Pelindungan Korban oleh Satgas P4KS PP
Nurulhuda Cibojong :**



C. Alur Pemulihan Korban oleh Satgas P4KS PP Nurul-huda Cibojong :



D. Alur Pemberian Sanksi oleh Satgas P4KS kepada Pelaku Kekerasan Seksual





TERIMA KASIH

STOP KEKERASAN SEKSUAL DI PESANTREN!!!